أن يسيل الدم . والذبح بقطع الأشياء المشار إليها من الحيوان . وفي هذا المحل خاصة أسرع في إسالة دمه وزهوق روحه ، فيكون أطيب لِلَّحم ، وأخف وأيسر على الحيوان . وما أصابه سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ، وكذا المريضة ، وما وقع في شبكة ، أو أنقذه من مهلكة : إذا أدركه وفيه حياة مستقرة -كتحريك يده ، أو رجله ، أو طرف عينه- فذكَّاه فهو حلال ؛ لقوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾ [المائدة :٣] أي : فليس بحرام .

وأما ما عجز عن ذبحه في المحل المذكور ، لعدم التمكن منه ، كالصيد ، والنعم المتوحشة ، والواقع في بئر ونحو ذلك ، فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه فيكون ذلك ذكاة له ؛ لحديث رافع بن خديج المتقدم في البعير الذي نَدَّ وشرد فأصابه رجل بسهم ، فأوقفه ، فقال النبي ﷺ : (ما ندَّ عليكم فاصنعوا به هكذا)[1] .

٢- أن يذكر اسم الله عز وجل عند الذبح ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ [الأنعام :١٢١] ، ويسنُّ أن يكبر مع التسمية ، لما روي عنه ﷺ في الأضحية أنه لما ذبحها (سمى وكبَّر)[2] . وفي رواية : أنه كان يقول : (باسم الله ، والله أكبر)[3] .

ثالثاً : الشرط المتعلق بآلة الذبح :

أن تكون الآلة مما يجرح بحدّه من حديد ونحاس وحجر ، وغير ذلك مما يقطع الحلقوم ، وينهر الدم ، عدا السن والظفر ؛ لحديث رافع رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ، ليس السِّنَّ والظُّفْرَ)[4] . ويدخل في حكم السن والظفر في المنع سائر أنواع العظام ، سواء أكانت من آدمي أم غيره .

---

(١) تقدم تخريجه في ص (٤٠٦) .

(٢) صحيح مسلم (رقم ١٩٦٦) .

(٣) صحيح مسلم برقم (١٩٦٦)-١٨ .

(٤) تقدم في الصفحة السابقة .